

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2022 -					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
□처	2022	-	변상	64,017	견책(1명) 훈계(1명) 주의(1명)

제 목 : 부동산등기신청 지연에 따른 과태료 부과 처분

○ 현황(개요)

□처 ◆부(이하 ‘담당부서’라 함)는 공사에서 시행하는 분양주택 공급 및 계약 업무¹⁾를 총괄하고 있고, 소속 직원 A는 2021.4.19.부터 2022.6.22. 감사일 현재까지 ◆부 과장으로 근무하면서 ‘ㄱ 자연&자이 공공분양주택’ 공급 및 계약업무를 담당하고 있다. ㄱ 자연&자이 공공분양주택(이하 ‘자연앤자이 아파트’라 함) 사업개요는 [표 1]과 같다.

[표 1] ‘ㄱ 자연&자이 공공분양주택’ 사업개요

위 치	경기도 ㄴ시 ㄴ동 ㄱ세권 도시개발사업지구 ㄴ블록
아파트명	ㄱ 자연앤자이
공급호수	1,031세대
주 택 형 (전용면적/㎡)	74, 84
사용승인(입주개시)	‘21.11.30.
시공사	G건설(주), (주)T건설, D건설(주)

위 사업 업무담당자 A는 부동산 등기관련 법령²⁾을 인지하지 못하고 2021.11.30. 사용승인 받은 ‘자연앤자이 아파트’에 대한 건물 소유권보존등기 신청을 56일 지연하여 2022.5.17. ㄴ시로부터 부동산등기신청 해태과태료 부과처분 사전 예고 통지³⁾를 받고, 2022.6.13. 과태료 64,017,090원을 납부하였다.

- 1) 분양주택 공급 및 계약 세부업무는 공급계획 수립, 공급가격 결정, 공급공고, 계약체결, 등기이전, 견본주택 관리·운영, 계약업무 등이 있음.
- 2) 「부동산등기 특별조치법」 제2조 5항에 따라 소유권보존등기가 되어 있지 아니한 부동산에 대하여 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 소유권보존등기를 신청할 수 있게 된 날(아파트 사용승인일: ‘22.5.17.)로부터 60일 이내 소유권보존등기를 신청하여야 함.
- 3) 「부동산등기 특별조치법」 제11조에 따라 등기관리자가 상당한 사유없이 등기신청을 해태한 경우 「부동산등기특별조치법에 의한과태료부과·징수규칙」 [별표] ‘과태료 부과 기준’에 의거 과태료 처분됨. 본 건은 2개월 미만 해태한 경우에 해당하여 과태료 기준금액의 100분 5만큼 과태료가 부과됨.

[표 2] '자연앤자이 아파트' 부동산등기신청 해태과태료 부과 경위

일자	내용	담당부서
'21.11.17.	자연앤자이 아파트 소유권 보존등기 법무사 선정 계획 보고 ※ 건물 소유권보존등기 시기 조정 : '21.12월 → 12월 말 ※ 7세권 도시개발사업 지적확정측량 완료 후(12월말 예정) 진행	◆부
'21.11.30.	자연앤자이 아파트 사용검사 승인(건축물대장 작성일) ☞ 건물 소유권보존등기 신청 개시 시점(60일 내 신청 의무; '22.1.31.)	◆부
'21.11.30.	자연앤자이 아파트 입주개시(~'22.1.28.)	◆부
'21.12.3.	소유권보존등기 법무사 선정 ※ 법무사에 지적확정측량 완료 후 건물·대지 일괄 소유권보존등기 통지	◆부
'21.1.3.	대지 소유권보존등기 가능시기 문의(■부→●부) ※ 지적확정측량 완료시점 지연으로 서면 문의	◆부
'21.1.5.	대지 소유권보존등기 가능시기 회신(●부→■부) ※ 구체적 완료시기(1월 중) 명시없이 조속 추진 노력한다고 회신	●부
'22.1.14.	도시개발사업 1단계 사업 준공('22.2.14. 지적공부 확정 및 공고)	●부
'22.2.1.	건물 소유권보존등기 신청 기한(60일) 도과	◆부
'22.2.17.	도시개발사업 1단계 토지 소유권보존 및 이전등기 신청(등기완료 3/2)	●부
'22.3.11.	건물 및 대지 소유권보존등기 신청(등기 공무원 코로나 감염으로 3/28 재산청)	◆부
'22.3.28.	건물 및 대지지분 일괄 소유권보존등기 (재)신청 ☞ 건물: 56일 신청지연/ 대지: 기한내 신청 완료	◆부
'22.4월	개별 세대 소유권이전 등기	개별 세대
'22.5.31.	부동산등기신청 해태과태료 부과처분 사전 예고 통지 접수(르시→GH) ※ 과태료 : 80,021,370원/ 자진납부시 20% 감경(64,017,090원)	르시
'22.6.13.	과태료 납부 ※ 64,017,090원(자진납부로 20% 감경)	◆부

○ 관련법령(판단기준)

「취업규정」 제6조(성실의 의무)에 따르면 공사 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 「경기주택도시공사임직원행동강령」 제29조(준수의무와 책임) 따르면 모든 임직원은 규정에 숙지하여야 하며 위반사항에 대해서는 그에 따른 책임을 지게되어 있고 부서장은 소속직원의 규정 준수 여부를 관리·감독할 책임이 있다고 되어 있다.

「직제규정」 제16조 및 「직제규정시행세칙」 제4조에 1항에 따르면 담당부서는 주택공급에 관한 규칙에 따른 분양주택 공급 및 계약 업무를 총괄하고, 분양주택 등기이전 등 관련업무를 수행하게 되어 있다.

그리고 직제규정 제29조(권한과 책임) 1항에 따르면 모든 직원은 분장된 업무의 범위내에서 직무권한을 수행하여야 하며, 그 권한에 상당한 책임을 진다고 되어 있으며, 「취업규정」 제13조(손해배상)에 따라 직원이 고의 또는 중과실로 공사의 재산에 손해를 끼쳤을 때에는 재정보증인과 연대하여 이를 배상하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「부동산등기특별조치법」 제2조 5항에 따르면 소유권보존등기가 되어 있지 아니한 부동산에 대하여 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ‘계약을 체결한 후 「부동산등기법」 제65조⁴⁾에 따라 소유권보존등기를 신청할 수 있게 된 경우에는 소유권 보존등기를 신청할 수 있게 된 날⁵⁾’로부터 60일 이내에 소유권보존등기를 신청하여야 한다고 되어 있다.

따라서 위 업무 담당자는 ‘자연앤자이 아파트’ 소유권보존등기를 신청할 수 있게 된 날인 사용승인일(‘21.11.30.)로부터 60일 이내(‘22.1.31.) 소유권보존등기를 신청하여 분양주택 등기업무를 적기에 처리하고 공사의 재산상 손해가 끼치지 않도록 했어야 하고, 소속 부서장은 담당자가 법령과 규정을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하는지 관리·감독을 철저히 했어야 했다.

○ 확인된 문제

1. A(이하 ‘담당자’라 함)의 경우

위 담당자는 자연앤자이 아파트 공급 및 계약업무 실무 담당자로서 자연앤자이 아파트 소유권 보존등기 업무 수행을 위해 2021.11.17. 방침을 득하고, 2021.12.3. 법무사를 선정하여 자연앤자이 아파트 소유권 보존등기를 준비하였다.

법무사 선정계획 방침문서 보고 당시 위 담당자는 향후 개별 분양계약자에 대한 아파트 소유권이전등기를 대지지분을 포함하여 한번에 진행⁶⁾하고자 자연앤자이 아파트 대지 소유권 보존등기 가능 시점을 자연앤자이 아파트가 속한 ‘7세권 도시개발사업’ 준공 담당부서⁷⁾와 구두로 협의한 결과 자연앤자이 아파트 사용승인(2021.11.30.) 이후인 2021. 12월 말에 가능할 것으로 판단하였고, 이는 건물에 대한 소유권 보존등기 개시 시점이 약 2주정도 늦어지게 되나 대지지분을 포함한 소유권보존등기 일괄 신청 등 전체 일정에는 지장이 없는 사항이라고 보고하였다.

그런데 당초 계획한 일정과 달리 7세권 도시개발사업의 지적확정측량이 2021. 12월 말이 지나도 완료되지 않자, 위 담당자는 2022.1.4. 준공 담당부서에 ‘자연앤자이

4) 제65조(소유권보존등기의 신청인) 미등기의 토지 또는 건물에 관한 소유권보존등기는 건축물대장에 최초의 소유자로 등록되어 있는 자를 말함.

5) 자연앤자이 아파트 사용승인이 이루어지고 건축물대장에 등재된 날(2021.11.30.)

6) 담당자는 자연앤자이 아파트 건물을 먼저 소유권보존 등기할 경우, 대지에 대한 소유권보존 등기를 추가로 진행하여야 하고, 이후 개별 분양계약자들은 건축과 대지 소유권이전 등기를 각각 진행해야 하는 번거로움이 있다고 봄.

7) 우리공사 ○처 ●부를 말하고 도시개발법에 의한 부지조성업무와 토지소유권보존업무 등을 수행함.

아파트 대지의 소유권보존등기 가능 시기'를 문서로 회신 요청하였고, 준공 담당부서는 2022.1.5. '해당 블록(자연앤자이 아파트)이 포함된 「7세권 도시개발사업」의 사업준공(1단계)을 2022년 1월 중에 사업준공(1단계) 목표로 추진 중에 있다.' 라고 회신하였다.

따라서 위 담당자는 자연앤자이 아파트 대지에 대한 소유권보존등기 가능시점이 당초 2021.12월말에서 2022.1월 중으로 변경되면서 당초 계획대로 대지지분을 포함한 소유권보존등기 일괄 신청이 어려운 상황이고, 건물에 대한 소유권보존등기 신청기한(2021.1.28.)이 얼마 남지 않은 시점임을 감안하여 향후 부동산등기 신청 지연에 따른 과태료 처분 등 문제가 발생하지 않도록 상급자에게 이 사실을 정확하게 보고하고 우선적으로 건물에 대한 소유권보존등기 신청을 진행하는 등 필요한 조치를 했어야 했다.

그런데도 위 담당자는 부동산등기특별조치법에 따른 소유권이전등기 법정기한 60일 이내 등기신청 의무 위반 시 과태료가 부과되는 사실을 인지하지 못한 상태에서, 자연앤자이 아파트 건물과 대지에 대한 소유권보존등기 신청을 별개로 진행할 경우 ①입주민(개별 분양계약자)들이 불과 1~2개월 안에 건물과 대지의 소유권이전등기를 중복하여 신청해야 하는 것이 온당치 못하다고 판단하고, ②조만간 대지를 포함한 일괄 소유권보존등기가 가능하다고 생각하는 등 분양계약자의 편의와 비용절감을 위해 업무처리를 했을 경우에는 절차상에 큰 문제가 없다고 판단하면서 상급자인 소속부장과 처장에게 별도 보고 하지 않은 사실이 확인⁸⁾되었다.

또한 위 담당자는 자연앤자이 아파트 부동산 등기업무 담당자로서 「부동산등기특별조치법」 제2조 5항에 따른 소유권보존등기 신청 지연에 따른 과태료 부과처분에 대해서는 2022.5.17. 과태료 납부고지서를 수령하기 전까지 인지하지 못하는 등 업무 담당자로서 관련법령을 충분히 숙지하지 않은 사실이 확인되었다.

8) A는 절차상 문제가 없고, 이 무렵 인사발령 전후시점이라 이런 정도까지는 상급자에게 보고하지 않는 것이 맞다고 생각하였다고 진술함.

그 결과 위 담당자를 포함한 상급자인 소속부장 및 처장 모두 ‘자연앤자이 아파트’ 건물에 대한 소유권보존등기 신청 지연에 따른 문제점을 인지하지 못하였고, 우리공사는 2022. 5. 17. ‘자연앤자이 아파트’ 건물에 대한 소유권보존등기 신청 56일 해태 사유로 「부동산등기신청 해태과태료」 64,017,090원 납부 처분 받아 지출하게 되었고, 같은 금액만큼 공사의 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

2. B(이하 ‘직상감독자’라 함)의 경우

위 직상감독자는 담당자가 ‘자연앤자이 아파트’ 분양주택 등기이전 관련업무 수행과정에서 건물 소유권보존등기 신청업무 등 중간관리자로서 행정적·경험적 판단이 요구되는 부분을 지적·확인하거나 제대로 검토하지 않는 등 부 업무 총괄자로서 역할을 충실히 했다고 보기 어렵다.

3. C(이하 ‘차상감독자’라 함)의 경우

위 차상감독자는 직상감독자와 담당자가 ‘자연앤자이 아파트’ 분양주택 등기이전 관련 업무 수행 결재과정에서 소유권보존등기 신청업무 등 관리자로서 행정적·경험적 판단이 요구되는 부분을 지적·확인하거나 제대로 검토하지 않는 등 처 업무 총괄자로서 역할을 충실히 했다고 보기 어렵다.

○ 관련자 의견 및 판단

담당자 A는 ‘자연앤자이 아파트’는 사용승인시점에 해당 토지에 대한 지적확정측량이 완료되지 않아 주택과 토지에 대한 소유권보존등기 가능 시기가 달랐고 그 간격이 매우 짧은 특수하고 이례적인 상황이었고, 당시 기준으로 조만간 지적확정측량이 완료될 것으로 예상이 되었고, 실제로 약 2개월 2주후(‘22.2.14.)에 해당 부지에 대한 지적공부가 확정, 고시되었다고 하였다.

그리고 당시 건물만 먼저 소유권보존등기를 할 경우 건물에 대한 소유권이전 등기절차와 대지지분에 대한 별도의 이전 등기절차를 불과 2~3개월 안에 반복 처리해야하는 상황으로 이는 입주민들에게 2중의 비용지출과 반복적 등기 신청을 요구하는 온당치 못한 일이라 판단하였다고 의견을 제시하였다.

따라서 입주민에 대한 편의증진과 비용절감의 차원에서 토지에 대한 지적확정측량이 완료된 후 토지 및 건물에 대한 등기를 일괄하여 신청하는 것이 최선의 방법이라 판단하여 토지에 대한 정리 절차가 완료되자마자 바로 소유권보존등기를 신청하였지만,

과태료 처분을 예상하지 못하고 공사에 재정상 손실을 야기한 점을 인정하고 앞으로는 관련 법령을 철저히 숙지하고 같은 일이 재발하지 않도록 업무처리에 더욱 최선을 다하겠다고 의견을 제시하였다.

위 담당자는 우리공사 ‘자연앤자이 아파트’ 부동산등기업무 담당자로서 건물에 대한 소유권보존등기 신청 지연 시 관련법에 따른 과태료 처분내용을 제대로 숙지하지도 않은 상태에서 입주민 편의증진과 비용절감을 위한 조치였다고 하나, 그 행정 절차는 법과 규정 안에서 이루어져야 하며⁹⁾, 또한 그로 인해 공사의 재정적 손실로 이어진 점을 고려하면 위 담당자가 제시한 의견은 그대로 받아들일 수 없다.

다만, 위 담당자가 소유권보존등기 신청을 지연한 것은 ①입법취지(부동산투기, 조세포탈 등 방지)를 위반할 의도가 있다고 보기 어렵고, ②입주민들의 행정불편 방지(반복적 등기절차, 비용발생)를 위한 목적이었으며, ③실제 토지구획 정리 후 바로 건물과 대지에 대한 일괄 소유권 보존등기를 신청한 점들을 고려할 때 업무 과실에 대한 고의성은 없는 것으로 보이므로 입주민 행정 불편 최소를 위해 충분히 노력한 점은 인정된다.

《 징계요구 양정 》

위 사람들 중 A의 행위는 「취업규정」 제6조(성실의무), 「임직원행동강령」 제29조(준수 의무와 책임) 제1항, 「인사규정」 제43조(징계) 제1호 법령 및 제규정 준수사항 위반, 제2호 직무상 의무 위반 및 직무태만으로 「인사규정시행세칙」 제56조(별표9) ‘징계양정 기준’에 따라 성실의무 위반(직무태만)에서 해당하여 공사에 재산상 손해를 끼친 책임을 물어 엄중 문책하여야 하나 제규정을 충분히 숙지하지 못하여 업무과실이 발생한 점 외 고의성이 없고, 다수의 입주민의 이익과 편의증진을 위해 노력한 점이 인정되어

‘비위의 도가 경하고 경과실인 경우’를 적용하여 「인사규정시행세칙」 제56조에 따라 「견책」 처분함이 타당하다.

9) A는 건물에 대한 소유권보존등기 신청 기한 도과시 과태료가 부과대상이라는 사실을 알았다면 당연히 건물만 먼저 소유권 보존등기 신청을 하였을 것이라고 진술함.

B의 행위는 ■부장으로서 담당자에 대한 관리감독을 소홀히 하여 부동산등기신청 해태과태료 납부에 따른 공사의 재산상 손해를 끼친 관리책임을 물어 「임직원행동강령」 제29조(준수의무와 책임) 제2항, 「인사규정시행세칙」 제56조(별표10) [비위행위자와 감독자에 대한 문책기준]에 따라 ‘단순 반복 업무-경미사항’을 적용하여 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제2조(적용대상), 제3조(처분의 종류), 제6조(처분사유)에 따라 「훈계」 처분함이 타당하다.

C의 행위는 □처 부서장으로서 담당자 및 ■부장에 대한 관리감독을 소홀히 하여 부동산등기신청 해태과태료 납부에 따른 공사의 재산상 손해를 끼친 관리책임을 물어 「임직원행동강령」 제29조(준수의무와 책임) 제2항, 「인사규정시행세칙」 제56조(별표10) [비위행위자와 감독자에 대한 문책기준]에 따라 ‘단순 반복 업무-경미사항’을 적용하여 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제2조(적용대상), 제3조(처분의 종류), 제6조(처분사유)에 따라 「주의」 처분함이 타당하다.

《 관련자 변상책임 》

본 사건은 「취업규정」 제13조(손해배상)에 따른 직원이 중과실로 공사의 재산에 손해(과태료: 64,017,090원)를 끼친 경우에 해당하므로 관련자에게 배상책임이 있다.

또한 우리공사는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조 3,4항¹⁰⁾에 따른 ‘회계관계직원’에 해당하고 동법 제4조¹¹⁾에 따른 회계관계직원의 중대한 과실로 재산에 손해를 끼친 경우에 해당하므로 관련자들에게 변상책임이 발생한다.

따라서 관련자들에게 「변상」 처분함이 타당하다.

10) 제2조(정의) 이 법에서 “회계관계직원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

3. 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 관계 법령, 정관, 사규(社規) 등에 규정된 사람

나. 관계 법령, 정관, 사규 등에 따라 임명된 사람

다. 가목 또는 나목의 대리자, 분임자 또는 분임자의 대리자

4. 제1호부터 제3호까지에 규정된 사람의 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람

11) 제4조(회계관계직원의 변상책임) ① 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치

- ☞ 업무 중과실로 공사의 재산에 손해를 끼친 담당자는 “견책”, 직상감독자와 차상감독자는 각각 “훈계”, “주의” 처분 요구
- ☆처는 아래 관련자 중 A는 「취업규정」 제6조(성실의무), 「임직원행동강령」 제29조(준수의무와 책임) 제1항, 「인사규정」 제43조(징계) 제1호 법령 및 제규정 준수 사항 위반, 제2호 직무상 의무 위반 및 직무태만으로 「인사규정시행세칙」 제56조(별표9) ‘징계양정기준’의 성실의무 위반(직무태만)에서 해당하여 「인사규정시행세칙」 제56조에 따라 “견책” 처분하시기 바랍니다.
- 아래 관련자 중 B과 C는 「임직원행동강령」 제29조(준수의무와 책임) 제2항, 「인사규정시행세칙」 제56조(별표10) [비위행위자와 감독자에 대한 문책기준]에 따라 ‘단순 반복 업무-경미사항’을 적용하여 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분 사유)에 따라 각각 “훈계”, “주의” 처분하시기 바랍니다.

【관련자】

소속	직위	직급	성명	담당기간	담당직무	현근무처	비고
□처	과장	●급	A	‘21.4.19.~ 현재	7자연안자이 분양주택계약관리	□처	견책

2. 재정상 조치

- ☞ 부동산등기신청 해태과태료 납부금(64,017,090원) “변상” 처분 요구 및 후속 조치
- 아래 관련자에 대하여 취업규정 제3조(손해배상) 및 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조에 따라 부동산 해태과태료 납부금(64,017,090원) “변상” 처분 요구합니다.

【관련자】

소속	직위	직급	성명	담당기간	담당직무	현근무처	비고
□처	과장	●급	A	‘21.4.19.~ 현재	7자연안자이 분양주택계약관리	□처	변상
□처	부장	◆급	B	‘20.2.3.~ ‘22.2.27.	■부 업무 총괄	숯처	변상
□처	처장	■급	C	‘20.2.3.~ ‘22.2.8.	□처 업무 총괄	숯처	변상

- 관련부서는 「회계담당직원재정보증세칙」 제6조(보험금의 청구 및 변상)에 따라 후속조치 하시기 바랍니다.

【관련부서】 : ♡처. 끝.